第九章　耕地占用税

历年考情概况

考试分值	3 分左右
考查形式	单选题、多选题、计算题
高频考点	耕地占用税应纳税额的计算、耕地占用税减免税优惠

【考点一】耕地占用税应纳税额的计算（★★★）

1.计税依据

耕地占用税以纳税人实际占用的应税土地面积为计税依据，按应税土地当地适用税额计税，实行一次性征收。

2.税率

采用地区差别定额税率。在人均耕地**低于 0.5 亩**的地区，省、自治区、直辖市可以根据当地经济发展情况，适当提高耕地占用税的适用税额，但提**高的部分不得超过确定的适用税额的 50%**。

占用**基本农田**的，应当按照确定的当地适用税额，**加按 150%征收**。

3.应纳税额的计算

应纳税额＝应税土地面积×适应税额

【考点二】耕地占用税减免税优惠（★★）

（一）.减免税基本优惠

（1）军事设施占用耕地。

（2）学校、幼儿园、社会福利机构、医疗机构占用耕地。

（3）农村烈士遗属、因公牺牲军人遗属、残疾军人，以及符合农村最低生活保障条件的农村居民，在规定用地标准以内新建自用住宅占用耕地。

（二）减免税其他优惠

（1）铁路线路、公路线路、飞机场跑道、停机坪、港口、航道、水利工程占用耕地，**减按每平方米 2 元**的税额征税。

（2）农村居民在规定用地标准以内占用耕地新建自用住宅，按照当地适用税额减半征收耕地占用税；其中农村居民经批准搬迁，新建自用住宅占用耕地不超过原宅基地面积的部分，免征耕地占用税。

（3）自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情

况，依据“六税两费”优惠政策相关规定，对**增值税小规模纳税人、小型微利企业**和**个体工商户**减半征收耕地占用税。增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户已依法享受耕地占用税其他优惠政策的，可叠加享受本项优惠政策。